

第三章 3.6

一家欧盟银行与一家美国银行有代理银行关系。根据美国《爱国者法案》第311条，美国政府对一个在该欧盟银行开有通汇账户的"指定实体"采取了特别措施。对于欧盟银行为该"指定实体"提供的服务，美国银行可能被政府要求采取以下哪种行动？

A确保指定实体的机密信息不与其他实体共享

B获取有关允许使用该账户的客户的额外信息

C验证该欧盟银行是否为被指定的实体提供服务

D对该欧盟银行进行强化的尽职调查

答案是B

Q：这个题的D选项，我觉得也是可以选的呢？

Plain Text

- 1 D属于为管理高风险代理关系而应采取的常规、普遍措施，尤其是在开始建立代理关系时。教材《爱国者法案》第312条关于代理银行的规定中，明确提到了对外国银行（即本题中的欧盟银行）需要进行尽职调查，并在特定情况下需进行强化尽职调查。
- 2
- 3 但是这题个题目直接引用了第311条，明确的是美国政府对“指定实体”采取了特别措施。因此，美国银行被要求的行动应直接对应第311条所授权的五项具体特别措施之一，而不是一般性的处理高风险代理关系的原则（如第312条的增强尽职调查）。
- 4
- 5 所以D选项虽然相关，但不如B选项直接对应题干引用的第311条及其具体措施。

布世界首部将洗钱定罪的《洗钱控制法》（美国公法 99-570）以来，该法将反洗钱法律和《银行保密法》（BSA）提高到了全新水平。

《爱国者法》第 3 篇（美国公法 107-56）“2001 年国际反洗钱、反恐融资法案”，涵盖了大多数与反洗钱相关的法律条款。第 3 篇的目的是“巩固美国为防范、侦测、起诉国际洗钱和恐怖融资活动采取的措施，以国家名义授权机构特别审查外国司法管辖区、在美国国外运营的金融组织、对犯罪分子形成可乘之机的国际交易级别或账户类型，确保金融服务行业的所有适当要素均符合相关要求，以便向有关部门报告潜在的洗钱交易”。

在用途声明中，美国《爱国者法》将美国组织和在美国经营的非美国组织纳入覆盖范围。值得关注的是，美国财政部根据美国《爱国者法》颁布的法规规定了金融组织在遵守该法条款时需要遵循的详细要求。这些法规收录在《联邦法规汇编》第 31 篇第 10 章。

美国《爱国者法》的关键条款建立在这样的前提下，即：美国金融系统的国际接入点必须得到控制。因此，该法涵盖了大量影响外国企业的反洗钱/反恐融资活动条款。其中包括：

第 311 条：针对主要洗钱问题的特别措施（美国法典第 31 篇第 5318A 条）

该条款授权美国财政部针对被其部长认定为“首要洗钱关注对象”的海外司法管辖区、外国金融组织、某类国际交易或某类型账户可采取渐进、适度的措施。在将某国或某一金融组织认定为“首要洗钱关注对象”后，美国政府可强令美国银行中止与被认定对象的多项金融交易。一旦作出认定，财政部就可要求美国金融组织采取下述五项特别措施中的任何或所有措施：

1. 对特定金融交易的记录进行保存并/或提交报告，其中包括对交易的描述、参与交易各方的身份和住址以及所涉资金的受益所有人身份。
2. 获取与由某外国人员或其代表在美国开设或持有的任何账户的受益所有权相关的信息。
3. 对获得允许使用外国银行通汇账户或通过其进行交易的客户进行身份识别并获取有关信息。
4. 对获得允许使用外国银行“代理”账户或通过其进行交易的客户进行身份识别并获取有关信息。
5. 关闭某些通汇账户和代理账户。

为确保考虑周全，在将某一司法管辖区、组织、特定交易类型或账户认定为“首要洗钱关注对象”前，财政部长必须与国务卿和总检察长进行磋商。

第 311 条的措施与海外资产控制办公室（OFAC）的任命不同，这条法律规定的措施应用范围更广，可提出冻结资产的要求。

第 312 条：代理账户和私人银行账户（美国法典第 31 篇第 5318(i) 条）

该条要求对非美国人员的外国代理（几乎包括一家组织与外国金融组织所能产生的所有账户关系）账户和私人银行账户实施尽职调查，并在特定情形下实施增强尽职调查。

代理银行服务的规定适用于美国银行、信用合作社、储蓄机构、信托银行、经纪自营商、期货经纪商、商品和共同基金的中介经济商以及外国银行在美国的代理机构和分支机构。

